Güncel Fıkhi Problemler

Çalışma Dosyası

04. Hafta • Hükümde yöntem; çorap, mest ve başörtüsü üzerine mesh

İçindekiler

Haftanın Özeti 1

Usul ve hüküm koyma yetkisi 1

Selef, mezhep ve şefaat 2

İçtihat ve fetva kurulları 2

Abdest, mesh ve sünnetin delil oluşu 2

Giysi, ruhsat ve şartlar 2

Soru-cevapların ana sonucu 3

Çalışma Paketi 3

Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar 3

Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler 3

Kişi - Eser - Akım Haritası 4

Karşılaştırma ve İlişki Tabloları 5

Arapça Öğrenme ve Pekiştirme 5

5 Dakikalık Hızlı Tekrar 5

Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru 6

Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler 6

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar 6

20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test 7

Cevap Anahtarı 11

Özet ve çalışma paketiyle temel bilgileri pekiştirebilirsiniz.

Haftanın Özeti

Usul ve hüküm koyma yetkisi

Güncel meselelerde iyi niyet, usul ve delil ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Hoca, tarihselci yaklaşımı hükümlerin hangi yetki ve hangi tarih sınırıyla sona erdirildiği bakımından eleştirir. Nesih, şer‘î hükmün sonraki şer‘î delille kaldırılmasıdır; vahiy dönemindeki nesih tartışmasıyla günümüz yorumcusunun hüküm kaldırması aynı değildir. Klasik nesih anlayışında farklı görüşler vardır; hocanın nesih itirazı herkesin ortak kanaati sayılmaz.

İçkinin haramlığı ile günah işleyen Müslümanın namaz yükümlülüğü ayrı meselelerdir. Günah işlemek, helâl sayma gibi başka bir unsur olmadan tek başına kişiyi otomatik olarak dinden çıkarmaz. Sarhoşken namaza yaklaşmama hükmü, içki içmeye genel izin değildir. Dinî bilgiyi yumuşak dille anlatmak, hükmü keyfî değiştirmekten ayrıdır.

Selef, mezhep ve şefaat

Selef-i sâlihîn, önceki örnek Müslüman nesillerdir. Çağdaş bir hareketin bütün görüşleri bu adla özdeşleştirilmez. Tevakkuf, hüküm vermeyip durmak; te'vil, lafzı delille açıklamaktır. Mezhep birikiminden yararlanmak imamları yanılmaz saymak değildir. Bir görüşte hata bulunması, bütün birikimin reddini gerektirmez.

Şefaatin temel şartı Allah'ın iznidir; Allah'a rağmen bağımsız bir kurtarma yetkisi değildir. Hocanın takdir belgesini öğretmenin dağıtması benzetmesi yetkinin kaynağını vurgular. Selefîlerin tamamının şefaati reddettiği genellemesi doğru değildir: Âhirette şefaati kabul etmekle vefat etmiş birinden dünyada şefaat istemeyi kabul etmek ayrı konulardır.

İçtihat ve fetva kurulları

Ferdî fetvaya güven sınırlı çevrede kalabilir. Heyet halinde müzakere, farklı uzmanları bir araya getirir; fakat farklı kurulların bulunması ihtilafı kendiliğinden bitirmez. Hoca,12 Öfkeli Adam filminden hareketle farklı görüşlerin birbirini ikna ederek ortak karara ulaşmasını teorik öneri olarak sunar. Bir kurulun uzlaşması otomatik olarak bütün ümmetin icmâı değildir. Hilâl ve seferîlik burada çözülen yeni hükümler değil, ortak karar ihtiyacını gösteren örneklerdir.

Abdest, mesh ve sünnetin delil oluşu

Normal abdestte çıplak ayakların bilek kemikleriyle birlikte yıkanması Ehl-i sünnet fıkıh mezheplerinin temel hükmüdür. Çıplak ayak, mest ve ince çorap üzerine mesh ayrı meselelerdir. Mesh ıslak eli sürme işlemi; mest belirli nitelikte ayak giysisidir. Dil ve kıraat ihtimalleri, Peygamber'in açıklama ve uygulamasıyla beraber değerlendirilir.

Sünnet delil kaynağı olarak kullanıldığında, bildirdiği hüküm mutlaka mendup anlamında sünnet değildir. Arafat vakfesinin rükün oluşu buna örnektir. Hadesten taharet hükmî/mânevî temizlik, necasetten taharet maddî pisliği giderme işlemidir. Abdest yalnız kir görülen yeri yıkamak değildir.

Giysi, ruhsat ve şartlar

Üzerine mesh yapılabilen giysinin abdestli giyilmesi temel şarttır; bu, giysinin niteliğini ve süreyi gereksiz kılmaz. İmâmeyn, Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed'dir; kalın, teni göstermeyen ve yürümeye dayanıklı çorap görüşüyle anılırlar. Kayıttaki "Hanbelîler ince-kalın ayırmaz" genellemesi bütün mezhebe ait ortak hüküm değildir.

Hoca, ince çorabı normal zamanların sürekli uygulaması yapmayı uygun bulmaz; yıkamada gerçek güçlük bulunan belirli durumlarda ruhsata başvurur. İhtiyaç ve zaruret, olayın şartlarıyla değerlendirilir. Nitelikli mestin kullanımını ise yalnız hastalık veya kışla sınırlandırmaz: Mest yılın her mevsiminde giyilebilir.

Başörtüsünü çıkarmadan el altından başa ulaştırılabilir. Normal ölçü, ıslaklığın başa temas etmesidir; yalnız örtüyü ıslatmak otomatik olarak yeterli değildir. Başın ne kadarının meshedileceği ve zaruret istisnaları görüş bağlamıyla öğrenilir. Bot/çizme ise bilek kemiklerini örten, gerekli nitelikleri sağlayan ve namaza engel pislik taşımayan giysi olarak değerlendirilir.

Editöryal Uygulama Düzeltmesi

Süre mukimde24, yolcuda72 saattir; Hanefî açıklamada başlangıç, mest giyildikten sonraki ilk abdest bozulmasıdır. Yatsı vakti tek başına süre sonu değildir. Meshle alınmış abdest devam ederken mest çıkarıldığında, Hanefî hükümde ayakları yıkamak yeterlidir; diğer uzuvların abdesti her durumda baştan alınmaz.

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu, Mest üzerine mesh şartları,12.07.2017. — Kaynağı aç

Soru-cevapların ana sonucu

Sesli zikre itiraz eden herkes aynı gruba mensup değildir. Cehrî zikir sesli, hafî zikir gizli zikirdir. Radikal söylem ile hocanın tarif ettiği tarihselci yaklaşım farklıdır. Kaynaklı kitap ve elektronik yayım konuşmasında, araştırma metniyle daha kısa okuyucu baskısının farkı ve metni yeniden gözden geçirmenin önemi anlatılır. Bu hafta işlenmeyen resim/ev konusu ve başka dersin materyali buraya taşınmaz.

Çalışma Paketi

Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar

• Delil, yetki ve usul; iyi niyetin yanında aranır.

• Mezhep görüşünü eleştirmek, bütün mezhep birikimini reddetmek değildir.

• Şefaat Allah'ın izniyle olur. Tevessülün belirli biçimleri ayrı ihtilaf konusudur.

• Çıplak ayak, mest ve ince çorap meseleleri ayrılır.

• Ruhsatın şartı ve kapsamı birlikte öğrenilir; sadece kolay görünmesi yeterli gerekçe değildir.

• Başörtüsünü çıkarmadan ıslak eli başa ulaştırmak mümkündür.

Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler

Kavram	Anlam
Nesih	Şer'î hükmün sonraki şer'î delille kaldırılması.
Tevakkuf	Hüküm vermeyip durmak.
Te'vil	Lafzı delil ve bağlamla açıklama.
Selef-i sâlihîn	Önceki örnek Müslüman nesiller.

Kavram	Anlam
İçtihat	Ehil kişinin delillerden hükme ulaşma çabası; yanılabilir.
Şefaat	Allah'ın izniyle olan aracılık; bağımsız hüküm değiştirme değil.
Mesh–mest	Islak eli sürme işlemi–belirli özellikte ayak giysisi.
Hadesten taharet	Hükmî/mânevî temizlik.
Necasetten taharet	Maddî pisliğin giderilmesi.
Ruhsat	Belirli mazeret/şart altında tanınan kolaylık.
İmâmeyn	Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed.
Cehrî–hafî zikir	Sesli/açıktan–gizli zikir.

Kişi - Eser - Akım Haritası

Ad	Dersteki yeri
Ebû Hanîfe ve mezhep imamları	İçtihat ehliyeti; insan olarak yanılabilirlik.
İmâmeyn	Kalın/örtücü çorap üzerine mesh görüşü.
Tarihselci yaklaşım	Hocanın eleştirdiği ilk toplumla sınırlama yaklaşımı.
Selefî yaklaşım	Ders içindeki tarif ile bütün tarihî/çağdaş çeşitlilik aynı değildir.
Fetva kurulları	Müzakere ve uzmanlık birikimi.
12 Öfkeli Adam	Hocanın ortak karar için önerdiği film.
Serahsî, el-Mebsût	Kitaptaki kaynak atıflarına verilen örnek.

Karşılaştırma ve İlişki Tabloları

Ayrım	Birinci taraf	İkinci taraf
İçki ve namaz	İçki içmek haramdır.	Günah namaz yükümlülüğünü otomatik kaldırmaz.
Sünnetin iki kullanımı	Delil kaynağı: Peygamber'in açıklama/uygulaması.	Hüküm derecesi: farz olmayan sünnet/mendup davranış.
Temizlik türü	Hadesten: hükmî durumun giderilmesi.	Necasetten: maddî pisliği temizleme.
Ayak giysileri	Nitelikli mest: şartlarına göre ruhsat.	Her ince çorap aynı hükümde değildir.
Başörtüsü	Islak elin altından başa ulaşması.	Sadece örtüyü ıslatma ayrı değerlendirilir.
Tarihselci–radikal	İlk toplumla sınırlayıp amacı farklı uygular.	Katı lafızcı tutum doğrudan lafız uygulamasını savunur.

Arapça Öğrenme ve Pekiştirme

Arapça ibare	Dersteki öğrenme karşılığı
فَامْسَحُوا	Mesh ediniz; emir fiili.
بِرُؤُوسِكُمْ	Başlarınız ifadesi; başın meshi tartışması.
وَأَرْجُلَكُمْ	Nasb/fetha okunuşu; ayaklarınız.
وَأَرْجُلِكُمْ	Cer/kesre okunuşu; kıraat ve bağlama tartışması.

5 Dakikalık Hızlı Tekrar

• Yetki ve delil, güncel hüküm tartışmasının merkezindedir.

• Nesih ile günümüz yorumcusunun tercihi farklıdır.

• İçtihat yanılabilir; mezhep birikimi bütünüyle çöpe atılmaz.

• Şefaatin şartı Allah'ın iznidir.

• Fetva heyeti farklı uzmanları müzakere için bir araya getirir.

• Çıplak ayak normalde yıkanır; mest ve çorap ayrı şartlarla ele alınır.

• Abdestli giyme, giysinin niteliği ve süre birlikte aranır.

• İmâmeyn kalın/örtücü çorapla anılır.

• Başörtüsünün altından ıslak el başa ulaştırılabilir.

• Mest her mevsim giyilir; süre yatsıya göre değil şartlarına göre hesaplanır.

Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru

Nesih — Sonraki şer'î delille kaldırma — İlgili bölüm · s. 3

Mesh–mest — İşlem ve giysi ayrımı — İlgili bölüm · s. 2

Şefaat — Allah'ın izni — İlgili bölüm · s. 2

Ruhsat — Şartlı kolaylık — İlgili bölüm · s. 2

İmâmeyn — Kalın çorap görüşü — İlgili bölüm · s. 4

Kıraat — Nasb/cer okunuşları — İlgili bölüm · s. 5

Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler

• Hocanın açık seyretme tavsiyesi:12 Öfkeli Adam /12 Angry Men, yönetmen Sidney Lumet,1957. Ortak karar ve gerekçeyle ikna örneği.

• Derste kaynak atfına örnek olarak anılan eser: Serahsî, el-Mebsût; belirli cilt ve sayfa bağımsız okuma ödevi verilmedi.

• Hocanın kendi güncel İslâmî meseleler kitabının ikinci baskısı ve ileride kaynaklı geniş sürümünden söz edilir. Kayıtta tam künye verilmediği için yayıncı/ISBN tahmin edilmedi.

• Hocanın başvuru önerisi: Hikmet.net ve gerektiğinde diğer ehil fetva kurulları. Kurumlar hakkındaki kişisel tercih, bütün cevapların yanılmazlığı değildir.

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar

• Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, sağlanan nüsha, s.38,144,181,203,210–211,514,523,854. Siyah meal ile renkli açıklama görsel olarak ayrıldı.

• Diyanet Kur'an Platformu, Bakara106; Nisâ43; Mâide6/90/116–118; Tâhâ44/109; Fetih10 Arapça asıl denetimleri. — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, Nesih (Şeriat). — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, Selefiyye. — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, Mesh (Abdest). — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, Basra, tarihî türbeler. — Kaynağı aç

• İbn Bâz resmî külliyatı,6637, Peygamber'in âhirette şefaatleri. — Kaynağı aç

• İbn Bâz resmî külliyatı,17849, ince/şeffaf çorap üzerine mesh. — Kaynağı aç

• Din İşleri Yüksek Kurulu, Mest üzerine mesh şartları,12 Temmuz2017. — Kaynağı aç

• Diyanet, Seyahatte İbadet, s.36, uzun yolculukta ince çorap. — Kaynağı aç

• Din İşleri Yüksek Kurulu, başörtüsü üzerinden mesh, karar79,30 Kasım2022. — Kaynağı aç

• Diyanet, Şâfiî Fıkhı, Arafat'ta vakfe, dipnot1276; hadis metni ve yayımlanmış tercüme. — Kaynağı aç

• Diyanet2016 takvimi,9 Şubat arka sayfa; Ebû Dâvûd, Salât91 ayakkabıdaki pislik rivayeti. — Kaynağı aç

• AFI Catalog, Twelve Angry Men; Nisan1957 vizyon, Sidney Lumet. — Kaynağı aç

20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test

Cevaplar yalnız belgenin sonundaki anahtardadır. Aynı soruların etkileşimli sürümünde cevapları tek tek açıp kapatabilirsiniz.

1. Güncel bir fıkhî meselede hükme ulaşırken hangi temel dayanaklar birlikte aranır?

A) Yalnız yeni görünme.

B) Yalnız yaygın beğeni.

C) Yetki, delil ve usul.

D) Görüş sahibinin şöhreti.

2. Nesih terimi hangi işlemi ifade eder?

A) Bir metnin herhangi bir dile çevrilmesi.

B) Okuma sırasında durup bekleme.

C) Her görüşün çoğunlukla oylanması.

D) Şer'î bir hükmün sonraki şer'î delille kaldırılması.

3. Bir Müslümanın günah işlemesi, namaz yükümlülüğünü nasıl etkiler?

A) Namaz yükümlülüğü yalnız hiç hata yapmayanlara aittir.

B) Günah namazın bütün şartlarını kaldırır.

C) Bir günah işleyen kişi artık hiç namaz kılamaz.

D) Günah işlemek namaz yükümlülüğünü kendiliğinden kaldırmaz.

4. Dinî bilgiyi yumuşak üslûpla anlatmak hangi hususta ayrılır?

A) Muhatabın anlayışını gözetmekten.

B) Hükmün içeriğini keyfî biçimde değiştirmekten.

C) Düzgün bir anlatım seçmekten.

D) Açık ve anlaşılır söz kullanmaktan.

5. Tevakkuf ne demektir?

A) Bir lafzı delil ve bağlamla açıklamak.

B) Bir hükmü sonraki şer‘î delille kaldırmak.

C) Kesin hüküm vermeyip durmak.

D) Bir kişiyi küfürle nitelemek.

6. Selef-i sâlihîn ifadesi kimler için kullanılır?

A) Yalnız çağdaş fetva kurullarında görev alan kişiler için.

B) İslâm’ın erken dönemindeki örnek ve yol gösterici Müslüman nesiller için.

C) Yalnız günümüzdeki belirli bir siyasî hareketin mensupları için.

D) Önceki bütün toplumların din farkı gözetilmeyen yöneticileri için.

7. Mezhep birikiminden yararlanmak imamların görüşleri hakkında hangi kabulü gerektirmez?

A) İmamların her konuda yanılmaz olduğunu.

B) Önceki ilmî emeğin tanınmasını.

C) Görüşlerin delille incelenmesini.

D) Usul bilgisinin önemini.

8. İslâm inancında şefaatin gerçekleşmesi hangi temel şarta bağlıdır?

A) Aracının bağımsız ilâhlık gücü.

B) Allah’a rağmen hüküm değiştirme yetkisi.

C) Sadece kişinin toplumsal şöhreti.

D) Allah’ın izni.

9. Fetva kurullarının ferdî çalışmaya göre öne çıkan imkânı nedir?

A) Bütün içtihat ihtiyacının ortadan kalkması.

B) Kaynak okumaya ihtiyaç bırakmaması.

C) Farklı uzmanların meseleyi birlikte müzakere etmesi.

D) Her üyenin yanılmaz hale gelmesi.

10. Normal abdestte çıplak ayaklar için Ehl-i sünnet mezheplerinin temel hükmü nedir?

A) Bilek kemikleriyle birlikte yıkanması.

B) Yalnız ayak tabanlarının yıkanması.

C) Bilek kemikleri dışarıda bırakılarak parmakların yıkanması.

D) Çıplak ayağın yalnız üstünün meshedilmesi.

11. Mesh ile mest arasındaki temel fark nedir?

A) İkisi de aynı ayak giysisinin farklı kumaş türleridir.

B) Mesh ayak giysisi, mest ıslak elle sürme işlemidir.

C) İkisi de abdestte kuru elle yapılan temizlik işlemidir.

D) Mesh işlem, mest belirli nitelikte ayak giysisidir.

12. Sünnet bir delil kaynağı olarak kullanıldığında hangi sonuç doğrudur?

A) Sadece tarihî olay anlatabilir.

B) Bildirdiği bütün hükümler zorunlu olarak menduptur.

C) Bildirdiği hüküm farz da olabilir.

D) Farz hakkında hiç açıklama içeremez.

13. Hadesten taharet hangi temizlik türünü ifade eder?

A) Bedendeki görünür kiri yıkamayı

B) Elbisedeki maddî pisliği gidermeyi

C) Namaz yerindeki maddî pisliği temizlemeyi

D) Abdest veya gusülle hükmî temizlik sağlamayı

14. Necasetten taharetin konusu nedir?

A) Maddî pisliğin giderilmesi.

B) Abdestle hükmî temizliğin sağlanması.

C) Gusülle hükmî temizliğin sağlanması.

D) Teyemmümle ibadete hazırlık yapılması.

15. Hanefî fıkhında mest üzerine mesh süresi, mukim ve yolcu için sırasıyla ne kadardır?

A) 24 saat ve 72 saat

B) 24 saat ve 48 saat

C) 72 saat ve 24 saat

D) 48 saat ve 72 saat

16. Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'in çorap üzerine mesh görüşünde çorabın hangi niteliği aranır?

A) Kumaş renginin koyu olmasının tek başına yeterli olması

B) Kalın, örtücü ve yürümeye dayanıklı olması

C) Yalnız ayak tabanını örtmesinin yeterli olması

D) İnce olmasının diğer bütün şartları kaldırması

17. Ruhsatın normal hükümden ayrılan temel özelliği nedir?

A) Her kolay görünen davranışın genel hüküm sayılması

B) Belirli mazeret ve şartlara bağlı bir kolaylık olması

C) İbadetin bütün şartlarını sürekli olarak kaldırması

D) Yalnız kişinin tercihine bağlı sınırsız bir izin olması

18. Hanefî mezhebine göre, başörtüsünü çıkarmadan başa mesh edilirken ıslaklığın hangi yere ulaşması gerekir?

A) Yalnız örtünün uç kısmına

B) Yalnız örtünün dış yüzeyine

C) Başın meshedilmesi gereken bölümüne

D) Yalnız boynu örten kumaşa

19. Hanefî fıkhında gerekli şartları sağlayan mestin kullanımı hangi mevsimlerle sınırlıdır?

A) Belirli bir mevsimle sınırlı değildir.

B) Yalnız kış mevsimiyle sınırlıdır.

C) Yalnız yolculuk yapılan soğuk günlerle sınırlıdır.

D) Yalnız ilkbahar ve sonbaharla sınırlıdır.

20. Hanefî fıkhında mest hükmünde değerlendirilecek bot veya çizmenin, diğer şartları yanında ayağın hangi bölümünü örtmesi gerekir?

A) Sadece topuğun alt yüzeyi.

B) Ayakla birlikte bilek kemikleri bölgesi.

C) Yalnız parmak uçları.

D) Yalnız ayak tabanı.

Cevap Anahtarı

1–C 2–D 3–D 4–B 5–C

6–B 7–A 8–D 9–C 10–A

11–D 12–C 13–D 14–A 15–A

16–B 17–B 18–C 19–A 20–B